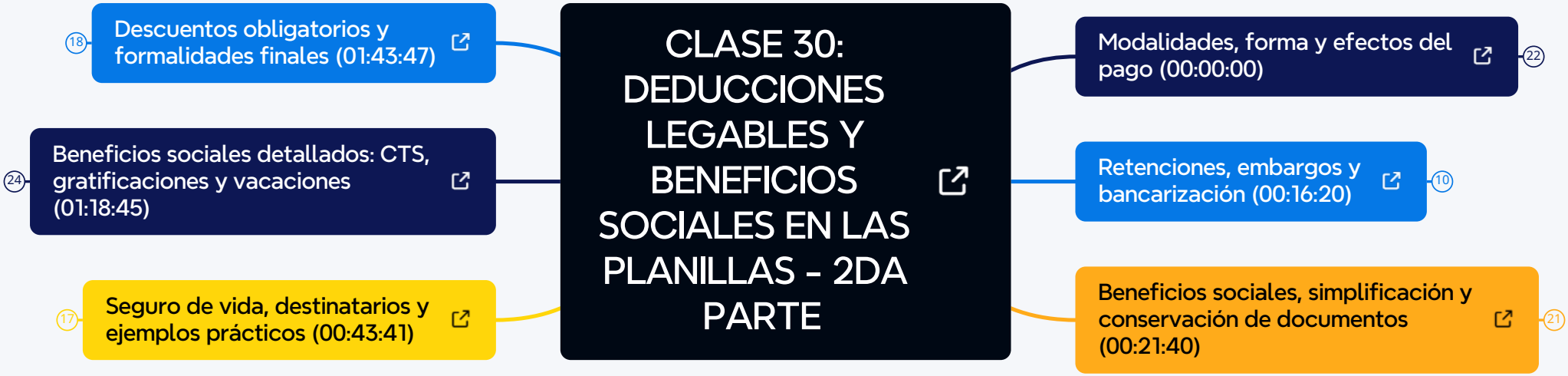
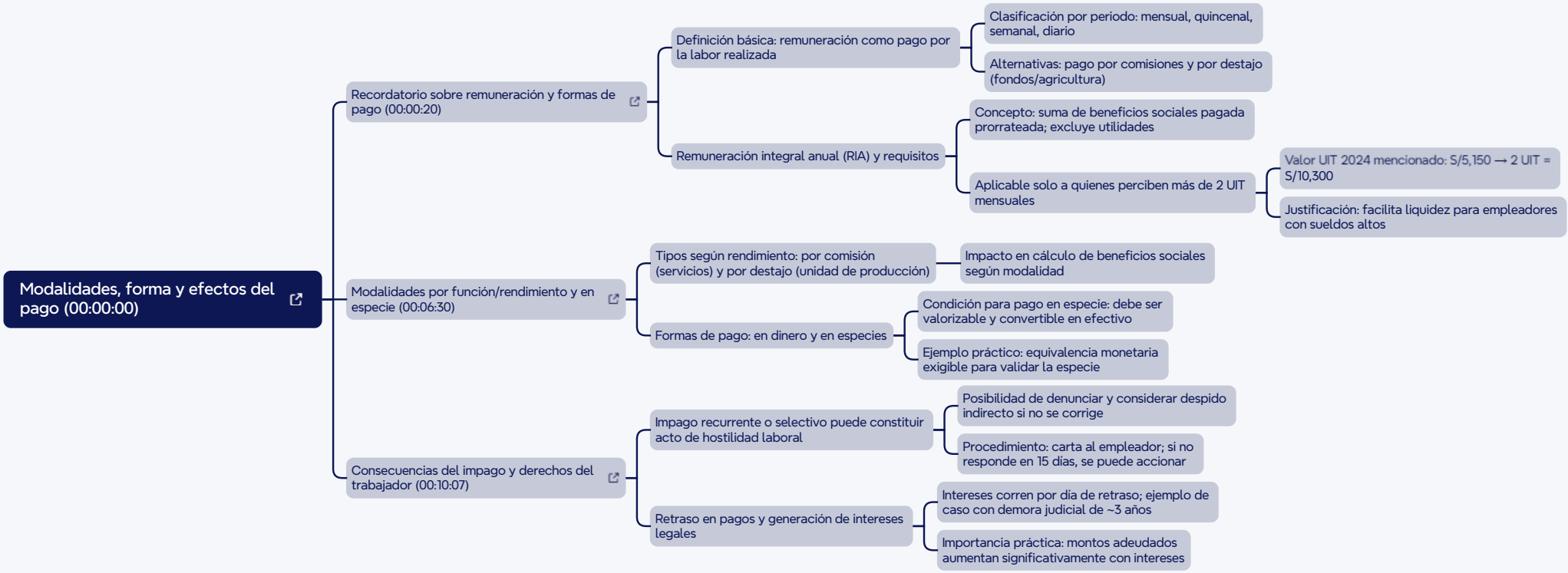
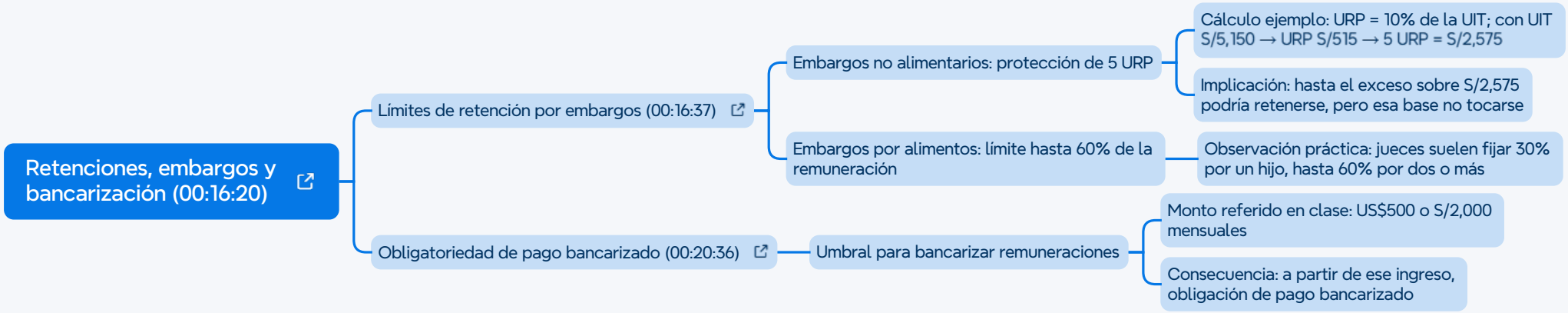
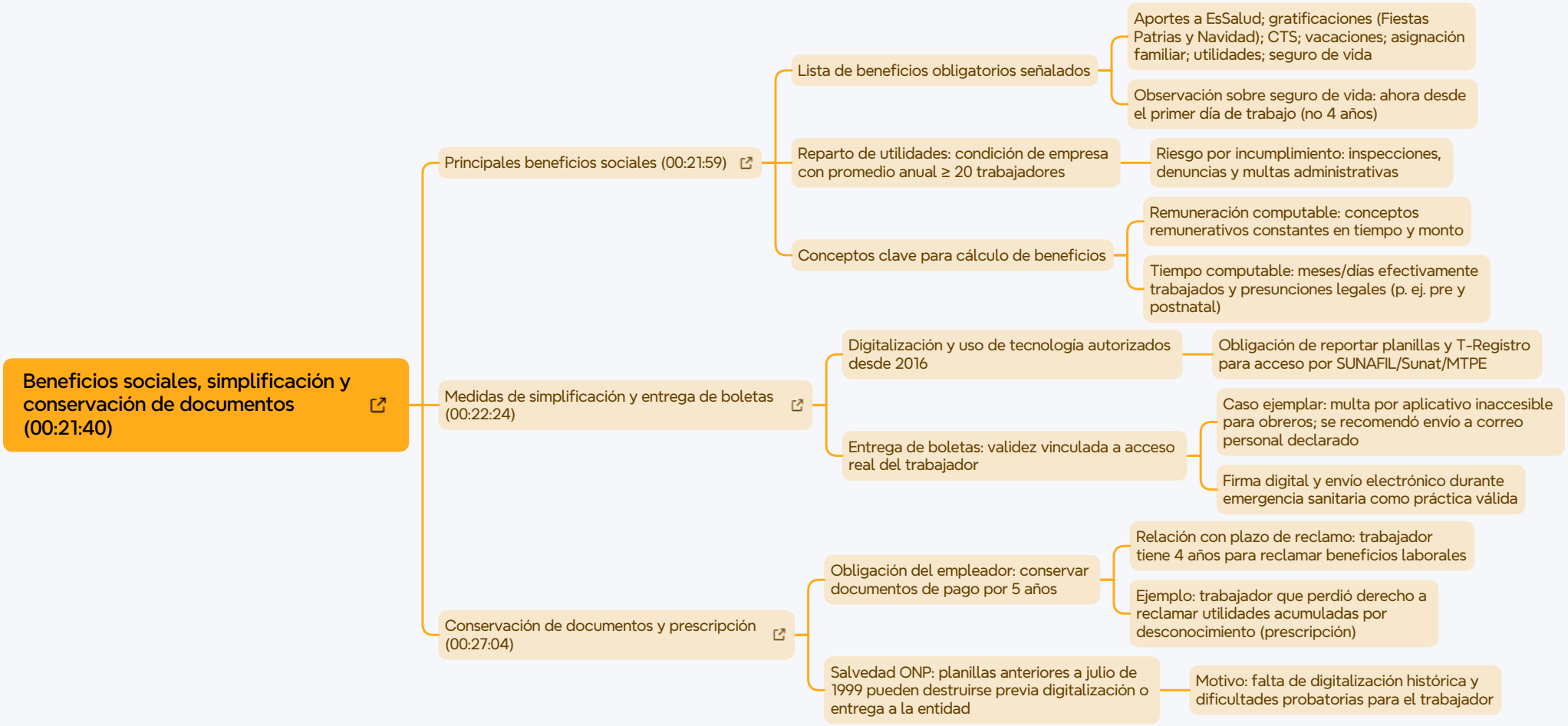
EDU MIN


CLASE 30: DEDUCCIONES LEGABLES Y BENEFICIOS SOCIALES EN LAS PLANILLAS - 2DA PARTE
Descuentos obligatorios y formalidades finales (01:43:47)
18
Beneficios sociales detallados: CTS, gratificaciones y vacaciones (01:18:45)
24
Seguro de vida, destinatarios y ejemplos prácticos (00:43:41)
17
Modalidades, forma y efectos del pago (00:00:00)
22
Retenciones, embargos y bancarización (00:16:20)
10
Beneficios sociales, simplificación y conservación de documentos (00:21:40)
21


Modalidades, forma y efectos del pago (00:00:00)
Recordatorio sobre remuneración y formas de pago (00:00:20)
Definición básica: remuneración como pago por la labor realizada
Clasificación por periodo: mensual, quincenal, semanal, diario
Alternativas: pago por comisiones y por destajo (fondos/agricultura)
Remuneración integral anual (RIA) y requisitos
Concepto: suma de beneficios sociales pagada prorrateada; excluye utilidades
Aplicable solo a quienes perciben más de 2 UIT mensuales
Valor UIT 2024 mencionado: S/5,150 → 2 UIT = S/10,300
Justificación: facilita liquidez para empleadores con sueldos altos
Modalidades por función/rendimiento y en especie (00:06:30)
Tipos según rendimiento: por comisión (servicios) y por destajo (unidad de producción)
Impacto en cálculo de beneficios sociales según modalidad
Formas de pago: en dinero y en especies
Condición para pago en especie: debe ser valorizable y convertible en efectivo
Ejemplo práctico: equivalencia monetaria exigible para validar la especie
Consecuencias del impago y derechos del trabajador (00:10:07)
Impago recurrente o selectivo puede constituir acto de hostilidad laboral
Posibilidad de denunciar y considerar despido indirecto si no se corrige
Procedimiento: carta al empleador; si no responde en 15 días, se puede accionar
Retraso en pagos y generación de intereses legales
Intereses corren por día de retraso; ejemplo de caso con demora judicial de ~3 años
Importancia práctica: montos adeudados aumentan significativamente con intereses


Retenciones, embargos y bancarización (00:16:20)
Límites de retención por embargos (00:16:37)
Embargos no alimentarios: protección de 5 URP
Cálculo ejemplo: URP = 10% de la UIT; con UIT S/5,150 → URP S/515 → 5 URP = S/2,575
Implicación: hasta el exceso sobre S/2,575 podría retenerse, pero esa base no tocarse
Embargos por alimentos: límite hasta 60% de la remuneración
Observación práctica: jueces suelen fijar 30% por un hijo, hasta 60% por dos o más
Obligatoriedad de pago bancarizado (00:20:36)
Umbral para bancarizar remuneraciones
Monto referido en clase: US$500 o S/2,000 mensuales
Consecuencia: a partir de ese ingreso, obligación de pago bancarizado


Beneficios sociales, simplificación y conservación de documentos (00:21:40)
Principales beneficios sociales (00:21:59)
Lista de beneficios obligatorios señalados
Aportes a EsSalud; gratificaciones (Fiestas Patrias y Navidad); CTS; vacaciones; asignación familiar; utilidades; seguro de vida
Observación sobre seguro de vida: ahora desde el primer día de trabajo (no 4 años)
Reparto de utilidades: condición de empresa con promedio anual ≥ 20 trabajadores
Riesgo por incumplimiento: inspecciones, denuncias y multas administrativas
Conceptos clave para cálculo de beneficios
Remuneración computable: conceptos remunerativos constantes en tiempo y monto
Tiempo computable: meses/días efectivamente trabajados y presunciones legales (p. ej. pre y postnatal)
Medidas de simplificación y entrega de boletas (00:22:24)
Digitalización y uso de tecnología autorizados desde 2016
Obligación de reportar planillas y T-Registro para acceso por SUNAFIL/Sunat/MTPE
Entrega de boletas: validez vinculada a acceso real del trabajador
Caso ejemplar: multa por aplicativo inaccesible para obreros; se recomendó envío a correo personal declarado
Firma digital y envío electrónico durante emergencia sanitaria como práctica válida
Conservación de documentos y prescripción (00:27:04)
Obligación del empleador: conservar documentos de pago por 5 años
Relación con plazo de reclamo: trabajador tiene 4 años para reclamar beneficios laborales
Ejemplo: trabajador que perdió derecho a reclamar utilidades acumuladas por desconocimiento (prescripción)
Salvedad ONP: planillas anteriores a julio de 1999 pueden destruirse previa digitalización o entrega a la entidad
Motivo: falta de digitalización histórica y dificultades probatorias para el trabajador

Seguro de vida, destinatarios y ejemplos prácticos (00:43:41)

- Seguro de vida ley: alcance y beneficiarios (00:43:41)
  - Obligación desde el primer día y cobertura mínima legal
    - Empresas contratan seguro de vida a favor de trabajadores; algunos convenios elevan coberturas
  - Beneficiarios según herederos forzosos (ley)
    - Orden típico: cónyuge/conviviente y/o hijos; si no, padres y hermanos menores; sucesión intestada requerida para cobro
    - Formulario de beneficiarios: formalidad solicitada por aseguradoras pero no sustituye sucesión intestada
  - Formalidades y registro
    - Contratos de seguro deben inscribirse en 30 días en el Ministerio de Trabajo
    - Empleador debe mantener póliza vigente y actualizar registro y datos de beneficiarios
- Casos ilustrativos y consecuencias prácticas (00:49:06)
  - Ejemplos narrados en clase
    - Conflicto por beneficiarios: padre que reclama pese a abandono y recibe indemnización mayor
    - Profesional con sueldo elevado: multiplicadores del seguro (10/16 remuneraciones según causa) y efectos patrimoniales
  - Consecuencia práctica para trabajadores y parejas
    - Recomendación tácita de ordenar situaciones personales (divorcio, reconocimiento de convivencia) para evitar injusticias al cobrar el seguro de vida
  - Efectos del incumplimiento por el empleador
    - Si no contrata el seguro y ocurre siniestro, el empleador asume lo que correspondería pagar a la aseguradora

Beneficios sociales detallados: CTS, gratificaciones y vacaciones (01:18:45)

Generación y cálculo de beneficios (01:18:45)

Principios generales para determinar montos

- Se consideran tiempo trabajado y remuneración computable
- Remuneración computable: vigente en el mes inmediato anterior al devengo; incluye conceptos permanentes

Periodos y proporcionalidad

- Derecho se origina desde un mes completo de servicios; montos se calculan proporcionalmente a meses trabajados
- Para gratificaciones se computan semestres: enero-junio para julio; julio-diciembre para diciembre

CTS y gratificaciones (01:22:37)

- CTS: compensación por tiempo de servicios, tema reservado para módulo siguiente pero definido conceptualmente
  - Generación conforme al tiempo laborado y remuneración computable

Gratificaciones: pagos por Fiestas Patrias y Navidad

- Gratificación ordinaria: remuneración íntegra si se cumplió el semestre completo
- Gratificación proporcional: si no se cumplen seis meses completos se paga la porción trabajada
- Gratificación trunca: trabajador cesado recibe su parte integrada en la liquidación si cumplió tiempo requerido
- Plazo de pago: obligatoria hasta el 15 de julio para la gratificación de julio; similar calendario para diciembre
- Casos especiales: licencia por maternidad (pre y post) se considera tiempo computable para gratificaciones

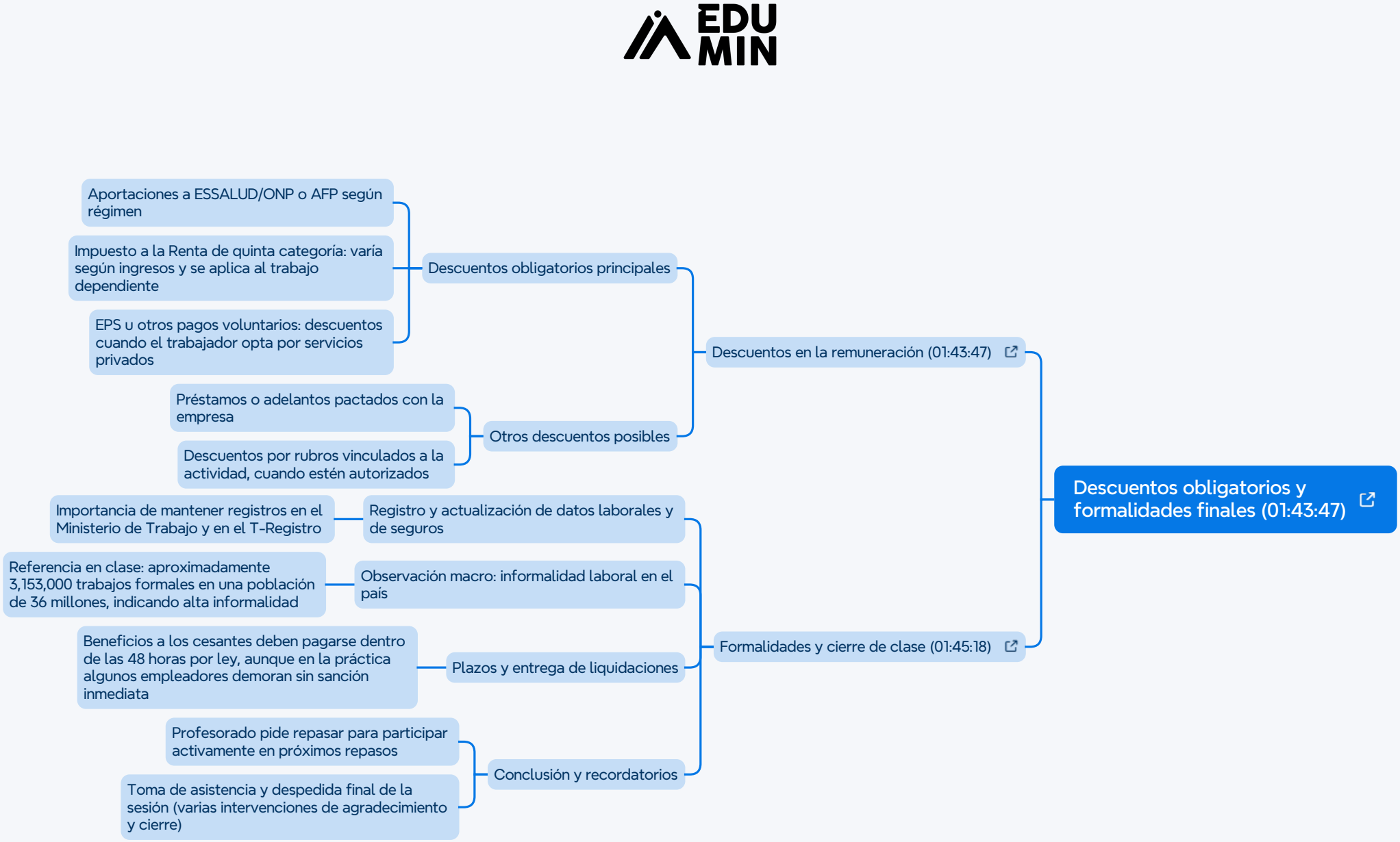
Vacaciones: goce y remuneración (01:37:22)

Distinción entre goce físico de vacaciones y el monto acumulado

- Acumulación: cada mes se forma un doceavo del sueldo para vacaciones; derecho al pago al cumplir un año
- Proporcionalidad: si cesa antes de un año se paga la fracción acumulada

Fraccionamiento y reducción

- Se puede fraccionar: primer periodo hasta 15 días, segundo periodo en 8 y 7 días para garantizar goce mínimo
- Acumulación de descansos: tras un año se debe garantizar al menos 7 días naturales de disfrute
- Reducción pactada de 30 a 15 días requiere acuerdo escrito y pago correspondiente


Descuentos obligatorios y formalidades finales (01:43:47)
Descuentos en la remuneración (01:43:47)
Descuentos obligatorios principales
Aportaciones a ESSALUD/ONP o AFP según régimen
Impuesto a la Renta de quinta categoría: varía según ingresos y se aplica al trabajo dependiente
EPS u otros pagos voluntarios: descuentos cuando el trabajador opta por servicios privados
Otros descuentos posibles
Préstamos o adelantos pactados con la empresa
Descuentos por rubros vinculados a la actividad, cuando estén autorizados
Formalidades y cierre de clase (01:45:18)
Registro y actualización de datos laborales y de seguros
Importancia de mantener registros en el Ministerio de Trabajo y en el T-Registro
Observación macro: informalidad laboral en el país
Referencia en clase: aproximadamente 3,153,000 trabajos formales en una población de 36 millones, indicando alta informalidad
Plazos y entrega de liquidaciones
Beneficios a los cesantes deben pagarse dentro de las 48 horas por ley, aunque en la práctica algunos empleadores demoran sin sanción inmediata
Conclusión y recordatorios
Profesorado pide repasar para participar activamente en próximos repasos
Toma de asistencia y despedida final de la sesión (varias intervenciones de agradecimiento y cierre)